SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 10

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales. Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1.- La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

1.1.-Introducción.

La **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales** (conocida como LPRL) es la norma básica que regula la **seguridad y la salud de las personas trabajadoras en España**. Se publicó en el BOE núm. 269, de 10 de noviembre de 1995, y entró en vigor el 10 de febrero de 1996. Transpone la Directiva marco europea 89/391/CEE y establece el deber del empresario de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo, así como los derechos de información, formación, consulta, participación y vigilancia de la salud. Esta ficha resume su contenido con fines divulgativos.

1.2.-Objeto y ámbito de aplicación

El **artículo 1 define** el objeto: promover la seguridad y la salud mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

El **artículo 2 declara** que la ley tiene carácter de **derecho necesario mínimo indisponible**, es decir, sus garantías no pueden reducirse por contrato.

Se aplica a:

- A las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores.
- Al personal de las Administraciones Públicas, con las particularidades previstas en la propia ley.
- A sociedades cooperativas con socios trabajadores y a otras relaciones de carácter administrativo o estatutario.

Quedan excluidas determinadas actividades como la policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios de protección civil y peritaje forense en situaciones de grave riesgo, así como el servicio del hogar familiar, que cuenta con regulación específica (Real Decreto 893/2024).

1.3.- Estructura de la Ley:

La LPRL se **organiza** en **siete capítulos** (artículos 1 a 54), además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

Capítulo	Materia	Artículos
I	Objeto, ámbito de aplicación y definiciones	1-4
II	Política en materia de prevención de riesgos	5-13
III	Derechos y obligaciones	14-29
IV	Servicios de prevención	30-32 bis
V	Consulta y participación de los trabajadores	33-40
VI	Obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores	41
VII	Responsabilidades y sanciones	42-54

2. OBLIGACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES:

2.1. DEFINICIONES.

La Ley define algunos conceptos que son fundamentales para entender la misma y las normas que la desarrollen. Vamos a señalar los más importantes:

1. Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2. Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3. Daños derivados del trabajo: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo y ocasión del trabajo.
4. Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
5. Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

2.2.- El deber de protección del empresario (art. 14)

El **artículo 14** reconoce a los trabajadores el **derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo**, al que corresponde un **deber del empresario de protección**. El empresario debe garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo y mejorar la acción preventiva de forma permanente. El artículo precisa que el coste de las medidas de seguridad y salud **no puede recaer en modo alguno sobre los trabajadores**.

Principios de la acción preventiva (art. 15)

El empresario debe aplicar las medidas de prevención conforme a unos principios generales: evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en **cuenta** la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención y anteponer la **protección colectiva** a la individual.

Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación (art. 16)

La prevención debe **integrarse en el sistema general de gestión de la empresa** a través de un **plan de prevención de riesgos laborales**. Sus instrumentos esenciales son:

- La **evaluación de los riesgos**, que debe realizarse inicialmente y actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo o se detecten daños para la salud.
- La **planificación de la actividad preventiva**, con medidas, plazos, responsables y recursos para eliminar o controlar los riesgos detectados.

Información, consulta y formación (arts. 18 y 19)

El **artículo 18** obliga a informar a los trabajadores sobre los riesgos, las medidas de protección y **prevención** y las actuaciones de emergencia, y a consultarles y permitir su participación en las cuestiones que afecten a su seguridad y salud.

El **artículo 19**exige una **formación teórica y práctica, suficiente y adecuada**, en el momento de la contratación y ante cambios o nuevas tecnologías; debe impartirse preferentemente dentro de la jornada laboral y su coste nunca recae sobre el trabajador.

Vigilancia de la salud (art. 22)

El empresario debe garantizar a los trabajadores la **vigilancia periódica de su estado de salud** en función de los riesgos. Es, por regla general, voluntaria, respeta el derecho a la intimidad y la dignidad, y la información médica es **confidencial**: el acceso se limita al personal sanitario y los resultados se comunican al propio trabajador.

Obligaciones de empresarios y trabajadores:

El capítulo III, regula los derechos y obligaciones tanto para el empresario como para los trabajadores. Este capítulo es amplio y recoge varios aspectos importantes con relación a la Seguridad y Salud en el trabajo. Este capítulo recoge los artículos 14 a 29.

Con carácter general, podemos establecer que la obligación del empresario con respecto a la Seguridad y Salud de los trabajadores, se corresponde con un derecho en las mismas materias para los trabajadores, y así el artículo 14 recoge el derecho a la protección frente a los riesgos laborales de los trabajadores, debiendo ser esta como una protección eficaz, suponiendo un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Este deber de protección, constituye igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.

A tal efecto, el empresario (incluido como tal las AAPP), realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en la norma. Para ello será preciso que elabore un plan de prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores.

Deberá desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva de seguimiento permanente, con el fin ya no sólo de prevenir los accidentes en su origen, además identificando todos los posibles riesgos, su evaluación y calificación del daño y el control de los riesgos que no se hayan podido evitar, así como establecer los niveles de protección necesarios

Derechos que conforman protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo son:

- Derechos de información
- Consulta y participación.
- Formación en materia preventiva
- Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente

- Vigilancia de su estado de salud.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

El artículo 15. Establece los principios de la acción preventiva como los siguientes:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

<u>Obligaciones del empleador son:</u>

1. Tener en cuenta **la capacidad profesional de sus trabajadores** en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles tareas.

2. **Adoptar medidas preventivas** previendo distracciones e imprudencias no temerarias de los trabajadores.

3. Se podrá concertar **operaciones de seguro que garanticen la cobertura de la previsión de riesgos.**

4. Elaboración de un **plan de prevención de riesgos laborales y la evaluación** de los riesgos, así como la planificación de la actividad preventiva.

5. Derivado de ello deberá proporcionar **equipos de trabajo y medios de protección adecuados** a los riesgos según la evaluación detectada, debiendo ser adecuados para el trabajo y adaptados al mismo, de forma que no supongan un riesgo específico, estos EPIS, deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse por otros medios colectivos.

6. Deber de **información, consulta y participación de los trabajadores**. El empresario deberá adoptar medidas adecuadas informando en relación con los riesgos tanto en conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo. Así como de todas las medidas puestas a su disposición para evitar el daño. La información en empresas que cuenten con representantes de los trabajadores será facilitada por el empresario a través de ellos, informando a cada trabajador directamente.

7. **Formación** cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que

sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

8. **Medidas de emergencia**. El empresario, deberá **analizar** las posibles situaciones de emergencia y **adoptar** las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, **designando** para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

9. **Riesgo grave e inminente.** Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

10. Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, **los representantes legales** de éstos podrán acordar, **por mayoría de sus miembros**, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Este acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

11. **Vigilancia de la salud.** El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, sólo podrá llevarse a cabo cuando el **trabajador preste su consentimiento**, y en cualquier caso, se deberá optar por la realización de pruebas que causen las menores molestias al trabajadore y que sean proporcionales.

Excepción a la voluntariedad, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

Estas pruebas se deberán realizar por personal cualificado según la ley, asegurando la protección de datos, y se comunicarán al trabajador. y en ningún caso puede usarse con fines discriminatorios. No obstante, lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

12. **Documentación**. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.

d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.

e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

Esta documentación deberá remitirse a la inspección de trabajo y a los órganos competentes en materia de la salud.

13. **Protección en casos específicos.**

a) **Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos** tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

b) **Protección de la maternidad**. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

c) **Protección de menores**. Tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto

d) **Trabajos temporales**, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

2.3.-Deberes de los trabajadores:

El artículo 29 regula con carácter específico los deberes de los trabajadores correspondiendo a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del **empresario**, deberán en particular:

1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral y podrán ser sancionados por la dirección de la empresa como incumplimiento laboral de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

3.- El Servicio de Prevención

Según lo determinado en el artículo 30 de la Ley, el empleador, para la Protección y prevención de riesgos profesionales podrá optar por

a) designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
b) constituir un servicio de prevención o
c) concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Si opta por trabajador designado; Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación descritas en los artículos 18 y 23

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores reguladas en el RDL 2/2015 (TRLET), que tendrán así mismo, los trabajadores que integren el servicio de prevención.

Los trabajadores designados, deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

Asunción de la prevención por el propio empresario.

En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades,

También podrá asumir la responsabilidad preventiva cuando disponga de un único centro de trabajo y no ocupe a más de 25 trabajadores.

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con una **única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio español.** El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores.

Constitución de Servicios de prevención.

1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.

Concepto: se entiende como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado sólo podrá hacerse por un servicio de

prevención ajeno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto de las materias indicadas.

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

a) Tamaño de la empresa.

b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

c) Distribución de riesgos en la empresa.

Estos servicios de prevención deberán obtener la acreditación por el mtss (autoridad laboral), que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.

Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio.

6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores.

Presencia de los recursos preventivos.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

4.- Participación y modo de representación de los trabajadores en la prevención de riesgos: Los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas que cuenten con 6 o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que pasamos a comentar.

4.1.- Delegados de Prevención:

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Serán elegidos por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación de los trabajadores con arreglo a la siguiente escala:

Nº de trabajadores	**Delegados de prevención**
De 50 a 100	2
De 101 a 500	3
De 501 a 1.000	4
De 1.001 a 2.000	5
De 2.001 a 3.000	6
De 3.001 a 4.000	7
De 4.001 en adelante	8
Las empresas de hasta 30 trabajadores el delegado de prevención = delegado de personal	

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.

4.2.- Comité de Seguridad y Salud.

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá con empresas que tengan más de 50 trabajadores y estará formado de una parte por los Delegados de Prevención y de otra por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención.

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.

Competencias:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos laborales.

b) Promover iniciativas, métodos y procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO